

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 943 - 948/2536

นางฤดี กลางบุรี
บริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

นายจาตุร เกิดบ้านชั้น ทนายโจทก์ที่ 1
ถึงที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าเนื่องจากการ
อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลฟังมา จึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ มาตรา 54
ไม่รับอุทธรณ์ ของโจทก์ทั้งหก

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
ว่า การที่จำเลยมีคำสั่ง เปลี่ยนหน้าที่ของโจทก์ทั้งหกจากตำแหน่งพนักงานรีดผ้า
เครื่องใหญ่ไปทำงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดทั่วไป เป็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพการจ้างหรือไม่ ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ และเป็นการผิดสัญญาจ้างหรือไม่
โปรดมีคำสั่งให้รับ อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 41)

คดีทั้งหกสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วย
กันโดยเรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนคำสั่งย้ายตำแหน่งหน้าที่และให้โจทก์ทั้งหกกลับทำงานตำแหน่งเดิมโดยให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายโจทก์ทั้งหกรายละ 10,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งหก

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 37)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์ข้อ 2.1 ว่าการที่จำเลยสั่งเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ทั้งหกเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและผิดสัญญาจ้าง และอุทธรณ์ข้อ 2.2ว่าโจทก์ทั้งหกมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย เห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายจึงให้รับอุทธรณ์ทั้งสองข้อของโจทก์

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์ข้อ 2.1 ว่าการที่จำเลยสั่งเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ทั้งหกเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและผิดสัญญาจ้าง และอุทธรณ์ข้อ 2.2ว่าโจทก์ทั้งหกมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย เห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายจึงให้รับอุทธรณ์ทั้งสองข้อของโจทก์

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ปรีชา ธนานันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ